

DIREITO CONSTITUCIONAL

NACIONALIDADE

CF ART. 12 • NATOS • NATURALIZADOS • CARGOS • EXTRADIÇÃO • EC 131/2023



DIREITO CONSTITUCIONAL • AULA 09

DIA 18 | 4ª AULA DO DIA | GOLD CLASSIC EDITION

CONTEÚDO ESSENCIAL + PONTOS DE PROVA + QUESTÕES INTERCALADAS

NACIONALIDADE ORIGINÁRIA

Quem é brasileiro nato

1. Nascidos no Brasil - critério territorial com exceção

É brasileiro nato quem nasce no Brasil, ainda que filho de estrangeiros, salvo quando os pais estrangeiros estejam a serviço de seu país. A exceção exige vínculo funcional com o Estado estrangeiro.

EXEMPLO Filho de turistas estrangeiros que nasce em Maceió é, em regra, brasileiro nato.

BIZU 95+ Nasceu no Brasil → NATO, salvo pais estrangeiros A SERVIÇO DO PAÍS DE ORIGEM.

PEGADINHA Transformar qualquer filho de estrangeiro em exceção.

2. Nascidos no exterior de pai ou mãe brasileira

Há nacionalidade nata quando o pai ou a mãe brasileira está a serviço do Brasil. Fora dessa hipótese, também é nato quem é registrado em repartição brasileira competente ou quem vem residir no Brasil e, após a maioridade, opta pela nacionalidade brasileira.

EXEMPLO Nascido na Itália, filho de brasileira, vem morar no Brasil e opta após a maioridade: hipótese constitucional de nato.

BIZU 95+ REGISTRO no exterior ou RESIDÊNCIA + OPÇÃO após maioridade são caminhos constitucionais.

PEGADINHA Chamar de naturalização a opção prevista para nacionalidade originária.

Q01 CEBRASPE • TRT-7 • Analista • 2017

Caio nasceu na Itália, é filho de mãe brasileira, veio residir no Brasil aos 16 anos e, após atingir a maioridade, optou pela nacionalidade brasileira. Assinale a opção correta.

- A) Poderá ser extraditado por crime comum anterior à opção.
- B) É brasileiro nato e, enquanto mantiver essa condição, não pode ser extraditado.
- C) É naturalizado e pode ser extraditado por crime posterior ligado a tráfico.
- D) Não é brasileiro nato por ter nascido no exterior.

MARQUE SUA RESPOSTA • GABARITO NA CORREÇÃO



NATURALIZAÇÃO E IGUALDADE

Derivada, mas sem cidadania de segunda classe

3. Brasileiros naturalizados

A Constituição prevê naturalização para originários de países de língua portuguesa, com os requisitos constitucionais específicos, e para estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes no Brasil por mais de quinze anos ininterruptos, sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade.

EXEMPLO Pessoa portuguesa pode usar a via constitucional com requisito de residência mais favorecido.

BIZU 95+ Naturalização depende de REQUISITOS; não é consequência automática da residência.

PEGADINHA Confundir residência longa com aquisição automática.

4. Regra de igualdade e exceções constitucionais

A lei não pode estabelecer distinções entre natos e naturalizados, salvo nos casos previstos na própria Constituição. Portanto, a banca gosta de inventar diferenças por lei ordinária.

EXEMPLO Lei ordinária não pode criar cargo exclusivo de nato fora das hipóteses constitucionais.

BIZU 95+ DIFERENÇA NATO x NATURALIZADO só quando a própria CF autoriza.

PEGADINHA Aceitar discriminação criada apenas por lei infraconstitucional.

Q02 CEBRASPE • TRF-1 • Analista Judiciário • 2017

Brasileiro naturalizado que tiver praticado crime comum antes da naturalização poderá ser extraditado.

MARQUE SUA RESPOSTA • GABARITO NA CORREÇÃO



CARGOS E EXTRADIÇÃO

Lista fechada e duas exceções para naturalizado

5. Cargos privativos de brasileiro nato

São privativos de nato: Presidente e Vice-Presidente da República; Presidentes da Câmara e do Senado; Ministro do STF; carreira diplomática; oficial das Forças Armadas; Ministro da Defesa.

EXEMPLO Um oficial da Polícia Militar estadual não entra, por essa expressão, na reserva de cargo “oficial das Forças Armadas”.

BIZU 95+ Mnemônico útil: P-VP / CÂMARA / SENADO / STF / DIPLOMATA / OFICIAL FA / DEFESA.

PEGADINHA Trocar “oficial das Forças Armadas” por “qualquer oficial militar”.

6. Extradicação

Brasileiro nato não é extraditado. O naturalizado pode ser extraditado por crime comum praticado antes da naturalização ou por comprovado envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma constitucional.

EXEMPLO Naturalizado por dez anos pode ser extraditado por comprovado tráfico praticado depois da naturalização.

BIZU 95+ NATO = nunca, enquanto brasileiro nato. NATURALIZADO = 2 portas constitucionais.

PEGADINHA Acrescentar crime hediondo, terrorismo ou corrupção como terceira hipótese autônoma.

Q03 CEBRASPE • Câmara dos Deputados • 2012

Admite-se a extradição de brasileiro nato em casos excepcionais.

MARQUE SUA RESPOSTA • GABARITO NA CORREÇÃO



PERDA DA NACIONALIDADE

Atualização obrigatória: EC 131/2023

7. O que mudou com a EC 131/2023

A mera aquisição voluntária de outra nacionalidade deixou de ser causa automática de perda da nacionalidade brasileira. Hoje, a Constituição prevê perda quando a naturalização é cancelada por sentença judicial por fraude relacionada ao processo ou atentado contra a ordem constitucional e o Estado Democrático; ou quando o próprio brasileiro formula pedido expresso perante autoridade competente, ressalvada a apatridia.

EXEMPLO Brasileiro adquire cidadania de outro país: esse fato, sozinho, não elimina mais a nacionalidade brasileira.

BIZU 95+ DUPLA NACIONALIDADE, por si só, NÃO gera perda.

PEGADINHA Resolver com a redação anterior à EC 131/2023.

ATUALIZAÇÃO CONSTITUCIONAL A EC 131/2023 também prevê que a renúncia não impede a readquirição da nacionalidade brasileira originária, nos termos da lei.

Q04 CEBRASPE • FUB • Assistente em Administração • 2025 • Q3466751

Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que adquirir outra nacionalidade por naturalização voluntária.

MARQUE SUA RESPOSTA • GABARITO NA CORREÇÃO

8. Português equiparado - não confunda com nacionalidade

A Constituição admite tratamento favorecido ao português com residência permanente no Brasil, havendo reciprocidade em favor de brasileiros. É hipótese de equiparação de direitos, e não transformação automática do português em brasileiro naturalizado.

EXEMPLO Português equiparado pode ter direitos reconhecidos sem adquirir nacionalidade brasileira.

BIZU 95+ EQUIPARAÇÃO ≠ NATURALIZAÇÃO.

PEGADINHA Chamar português equiparado de brasileiro naturalizado automaticamente.



CORREÇÃO

Gabarito comentado

Confira o raciocínio depois de resolver as questões intercaladas ao longo da aula.

QUESTÃO 01 - LETRA B

A hipótese de residência no Brasil + opção após a maioria produz nacionalidade brasileira nata. Brasileiro nato não é extraditado enquanto mantiver essa condição.

QUESTÃO 02 - CERTO

Crime comum praticado antes da naturalização é hipótese constitucional de extradição do brasileiro naturalizado.

QUESTÃO 03 - ERRADO

A Constituição veda a extradição do brasileiro nato. As exceções constitucionais pertencem ao naturalizado.

QUESTÃO 04 - ERRADO

Desde a EC 131/2023, a mera aquisição de outra nacionalidade não provoca automaticamente a perda da brasileira.

REVISÃO DE 60 SEGUNDOS Nato: território (com exceção) + hipóteses do exterior; diferença nato/naturalizado só pela CF; 7 cargos privativos; nato não extradita; naturalizado: crime comum anterior ou tráfico; EC 131/2023 eliminou perda automática por adquirir outra nacionalidade.

RASTREABILIDADE E FONTES

Constituição Federal, arts. 5º e 12, texto compilado; EC 131/2023; questões CEBRASPE TRT-7 2017, TRF-1 2017 e Câmara dos Deputados 2012, preservadas no acervo da Mentoria.

DIA 18 • AULA 09 CONCLUÍDA

Feche o material e tente repetir os contrastes-chave sem consultar a página. Revisão ativa antes de releitura.